

1506419-84.2021.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 50,00 pela aquisição. Já foi processado por roubo e furto. Quando saiu em 2019, estava em gozo de liberdade condicional. Disse que não sabia que o aparelho era produto de ilícito, pois não fez nenhuma consulta. Não conhecia a vítima e nem o policial que prestou depoimento nos autos. (gravação audiovisual no SAJ, fl.81). Em que pese a negativa apresentada pelo réu, as demais provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506419-84.2021.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506419-84.2021.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3036729/2021 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 17711793 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ANDERSON NUNES DA SILVA

CONCLUSÃO:

Aos 28 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito.

Autos digitais controle JECRIM nº 665/2021:

Vistos.

ANDERSON NUNES DA SILVA, qualificado à fl.06, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal, porque que, em data incerta mas entre o dia 08 de julho de 2017 até o dia 04 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, adquiriu, o aparelho de telefonia celular Samsung Galaxy S7, pertencente à vítima Aline dos Santos Silveira que, pela desproporção entre o valor e o preço, deveria presumir ser obtido por meio criminoso.

Segundo o apurado, o referido aparelho de telefonia celular, pertencente à vítima Aline dos Santos Silveira, foi subtraído por agente não identificado, em 08 de julho de 2017, por volta das 18h00, na Avenida Doutor José Fonari, numeral 75, Ferrazópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, conforme RDO nº 5853/2017, 1º DPSBC (fls.35/36).

Posteriormente, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o denunciado adquiriu o referido aparelho de telefonia celular, de um vizinho, pelo valor de R\$100,00 que, pela desproporção entre o valor e o preço, deveria presumir que o mesmo era fruto de ilícito penal.

No dia 04 de maio de 2021, por volta das 11h20, policiais militares estavam em patrulhamento pela Avenida Visconde do Rio Branco, numeral 613, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, quando avistaram o denunciado e resolveram abordá-lo.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, realizadas as pesquisas pelo número do IMEI do aparelho de telefonia celular que o denunciado portava, constatou-se que o referido aparelho de telefonia móvel era produto de crime e pertencente à vítima Aline dos Santos Silveira.

Infere-se que o denunciado, pela desproporção entre o valor do aparelho apreendido em poder do increpado e o preço por ele pago para sua aquisição, deveria presumir-se obtido por meio criminoso.

Ademais, a simples consulta de seus sinais identificadores, junto aos órgãos responsáveis, já indicava que o mesmo era produto de ilícito penal.

Foram arroladas a vítima e duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o Termo Circunstanciado de fls.9/11.

Sua folha de antecedentes criminais foi acostada às fl.24/35, 52/58 e certidão SGC, às fls. 18/23, 62/69.

Não sendo possível a transação penal (fl.45, item 01), foi oferecida denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 46/47)..

O autor devidamente citado e intimado (fl.71).

Durante a audiência, foi oferecida resposta oral. A denúncia foi recebida (em 22.06.2022). Não foi oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, de modo que seguiu-se com a instrução, onde foram inquiridas a vítima e uma testemunha pela acusação, tendo havido desistência da remanescente. O réu foi interrogado na sequência. As partes debatarem oralmente (fls. 74/81).O Ministério Público pugnou pelo acolhimento integral dos termos da peça acusatória. A Defesa, por sua vez, também em debates orais, sustentou pedido de absolvição do réu, tendo em vista a atipicidade de conduta e a fragilidade do conjunto probatório, além da concessão dos benefícios legais(gravação audiovisual no SAJ, fl.81).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl.8), bem como, pela prova oral constante dos autos.

Outrossim, a autoria é certa.

Em solo policial, o réu declarou que mora no Jardim Silvina e na data e hora dos fatos estava com amigo Rodrigo quando uma viatura policial passou pelo local, ocasião em que foram abordados pelos policiais militares. Disse que foi submetido á revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado, apenas o aparelho celular. Ao consultarem o IMEI do aparelho celular, constatou-se ser produto de furto, fato que desconhecia, pois o havia adquirido de um vizinho pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais) há quase um mês. Afirmou que tinha antecedentes criminais pela prática do art. 155 e 157, pelo qual recebeu o benefício da liberdade provisória (fl.9).

Em Juízo, o réu declarou que esteve preso até 2019. Em 2021 comprou o aparelho de um vizinho pelo valor de R\$ 150,00. Disse que estava com o aparelho há aproximadamente dois meses. Afirmou que já tinha pagado R\$ 100,00 ao vizinho, sendo que ainda devia a quantia de R\$ 50,00 pela aquisição. Já foi processado por roubo e furto. Quando saiu em 2019, estava em gozo de liberdade condicional. Disse que não sabia que o aparelho era produto de ilícito, pois não fez nenhuma consulta. Não conhecia a vítima e nem o policial que prestou depoimento nos autos. (gravação audiovisual no SAJ, fl.81).

Em que pese a negativa apresentada pelo réu, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

A vítima Aline dos Santos Silveira declarou em Juízo que o celular encontrado com o

rêu e que lhe foi devolvido na Delegacia, tinha sido furtado em uma oportunidade em que foi à uma feira, no ano de 2017. Disse que não percebeu na hora que o furto ocorreu, apenas posteriormente e que o celular só foi encontrado anos depois do ocorrido, em 2021 (gravação audiovisual no SAJ, fl.81).

A testemunha Edinaldo José dos Santos, policial militar, declarou que estavam de motocicleta pelo local dos fatos quando passou uma viatura e o réu e outro indivíduo que com ele estava, passaram a digitar ao telefone como se estivessem avisando alguém pelo celular sobre a presença da viatura, motivo pelo qual resolveram fazer a abordagem. Com o réu encontraram apenas o celular que era produto de ilícito. Ele disse que tinha comprado o celular de um amigo e que não sabia a procedência, porém, o valor que ele disse que tinha pagado pelo aparelho era bem inferior ao valor real do bem. Na ocasião, o acusado disse que enquanto digitava, de fato estava avisando outras pessoas sobre a presença da polícia no local. O réu já tinha sido preso anteriormente (gravação audiovisual no SAJ, fl.81).

Destaco que a origem criminosa do bem restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.38/39 juntado aos autos. O depoimento da vítima em Juízo também confirma que o bem lhe foi subtraído no ano de 2017 e que só foi encontrado quando da abordagem do réu, conforme descrito na denúncia, em 2021. Assim, não há dúvidas que o aparelho celular apreendido era produto de ilícito.

O réu, por sua vez, admitiu que o houvesse adquirido anteriormente de um vizinho, pelo valor de R\$ 150,00, sendo certo, assim, que não há dúvidas que o aparelho subtraído tivesse sido encontrado em seu poder.

Observe que o réu afirmou que o vendedor não apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade do aparelho.

Note-se que o réu disse ter pagado o valor de R\$ 150,00 pelo aparelho, sendo que, segundo o depoimento do policial que participou da diligência, o celular possuía valor de mercado bem maior do que aquele pago pelo réu, de modo que não era difícil desconfiar de que o aparelho era produto de crime.

Assim, não há dúvidas que o réu agiu com culpa haja vista que não tomou as cautelas exigíveis na ocasião para adquirir o aparelho celular, não exigindo do comprador qualquer comprovação da propriedade, não tendo pagado valor compatível com o valor de mercado do bem e muito menos fazendo as consultas junto aos órgãos de telefonia acerca de sua procedência.

Sua conduta, pois, amolda-se ao tipo penal definido no art. 180, § 3º, do Código Penal, de modo que há de ser condenado.

Passarei à dosagem da pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

O réu ostenta maus antecedentes, eis que já se viu condenado por formação de quadrilha (autos nº 18.669-73/2014, deste Juízo) e por uso de documento falso (autos nº 26.740-64/2014, da 2ª Vara Criminal local) como comprovado pela certidão de fls. 52/58. Tais condenações configuram maus antecedentes, indicando se tratar de criminoso contumaz. Assim, diante dessas circunstâncias desfavoráveis, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 6 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, há de ser considerada a reincidência do réu, que é circunstância agravante, comprovada pela certidão de fls. 52/58 (autos nº 28.148-95/2011, da 4ª Vara Criminal local, por roubo e porte ilegal de arma de fogo), de modo que elevo sua pena de mais 1/6 (um sexto), totalizando, 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Incabível em razão das circunstâncias desfavoráveis do acusado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por expressa vedação legal ou a concessão de "sursis".

A esse respeito, além disso, já decidiu o E. TJSP que a "receptação é matriz dos crimes contra o patrimônio, por isso que incompatível, em tese, com a substituição da pena corporal por restritivas de direito" (Apelação Criminal nº. 0015682-02.2009.8.26.0609, rel. Des. Souza Nery, j. Em

Diante das circunstâncias desfavoráveis do acusado nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, somente o regime semiaberto se afigura

adequado para reprovar suficientemente sua conduta, especialmente diante de seus maus antecedentes e reincidência. Decerto, a concessão de regime mais brando tornará evidente o fracasso da reprimenda, que merece ser mais severa no caso concreto, atendendo-se, pois, ao princípio da individualização da pena.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar ANDERSON NUNES DA SILVA, RG. Nº 48.855.688, pela prática do crime definido no artigo 180, § 3º do Código Penal, a 7 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima por falta de parâmetros.

Observo que o réu acabou preso em flagrante, sendo convertida em preventiva em razão da prática do crime de tentativa de latrocínio (vide fls. 82/91). Verifique a Serventia se o réu ainda permanece detido, juntando-se certidão carcerária.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão, se o caso, e a carta de execução, remetendo-a para a Vara das Execuções Criminais.

Custas, na forma da lei.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 28 de novembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA